

1501612-33.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO FERNANDES RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de novembro de 2018, por volta das 16h34min, na Rua Irineu Pistoni, 44, Jardim Tancredo Neves, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1501612-33.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501612-33.2020.8.26.0248- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO FERNANDES RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de novembro de 2018, por volta das 16h34min, na Rua Irineu Pistoni, 44, Jardim Tancredo Neves, neste Município e Comarca de Indaiatuba, MARCELO FERNANDES RIBEIRO, qualificado a fl. 21, guardava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo químico-toxicológico de fls. 10/13. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, MARCELO FERNANDES RIBEIRO, qualificado a fl. 21, possuía e mantinha sob sua guarda uma munição .50, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial de fl. 16. Segundo apurado, o denunciado praticava o tráfico de drogas no local dos fatos, sendo que guardava, no interior de uma bolsa que mantinha em seu quarto, 28 porções

de cocaína, com peso líquido de 3,1 g. (três gramas e um decigrama), 20 porções de "maconha", com peso líquido de 19,8 g. (dezenove gramas e oito decigramas), e 29 porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 4,7 g. (quatro gramas e sete decigramas). Ainda, possuía e mantinha sob sua guarda, no local, uma munição .50., de uso restrito. Ocorreu que a genitora do denunciado, ao realizar a limpeza do cômodo e localizar os entorpecentes, acionou a guarda municipal. Os agentes públicos rumaram ao recinto, onde notaram que o denunciado, ao perceber a presença da guarnição, logrou evadir-se, pulando o muro do quintal da casa. A bolsa com as drogas, no entanto, fora dispensada por MARCELO no local, sendo posteriormente apreendida. Autorizada a entrada na residência pela genitora de MARCELO, os guardas encontraram, ainda, a quantia de R\$ 397,80, uma folha com anotações, e a munição .50, que estavam no quarto dele. Diante do exposto, denuncio MARCELO FERNANDES RIBEIRO a Vossa Excelência como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, e requeiro seja instaurado o processo, nos termos dos artigos 56 e seguintes da referida Lei, notificando-o para apresentar defesa preliminar, seguindo-se ao recebimento da denúncia, citando-o e intimando-o para a instrução, ouvindo-se oportunamente as testemunhas do rol abaixo, prosseguindo-se até final condenação.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução nos autos, com prova oral. Foi decretada a revelia do acusado.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição, alegando que não há provas para sua condenação, afirmando que se trata da hipótese do art. 28 da Lei de Tóxicos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

A testemunha Aparecida Antonia da Silva Ribeiro, mãe do réu, disse o entorpecente ilícito foi encontrado no quintal de sua casa. Afirma que permitiu o ingresso dos guardas civis em sua residência, esclarecendo que o acusado é usuário de entorpecente ilícito.

O guarda civil Marcio Fabiano da Silva narra que receberam notícia narrando que a mãe do acusado havia encontrado entorpecente ilícito em sua casa. Foram ao local e ainda puderam perceber o acusado fugindo da casa, não sendo possível detê-lo. Na fuga ele dispensou uma mochila, no interior da qual foi localizado o entorpecente ilícito. No quarto do réu havia dinheiro e no armário foi encontrada a munição de uso restrito.

Assim, é certo que havia com o acusado 27,6 gramas de droga ilícita, no interior de sua casa. Tal quantidade não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso próprio.

De fato, a genitora confirmou que o réu era usuário.

Os guardas civis não receberam nenhuma notícia de tráfico no local, bem como não viram o réu em atitude típica de comércio.

Diante dos fatos, não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia – aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira *mutatio libeli*, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

Quanto à munição de uso restrito, o caso é de condenação.

O laudo está a fls. 16 e o guarda civil confirmou o encontro da munição no quarto do acusado.

Passo a dosar a pena. O acusado tem maus antecedentes (fls. 40, primeiro processo). Fixo a pena-base em 4 anos de reclusão, mais 13 dias-multa. O acusado é reincidente (fls. 39, primeiro processo), de forma que elevo a pena em 1/6, passando a 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 16 dias-multa. Não há causa de aumento/diminuição. Dia-multa no mínimo legal.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO MARCELO FERNANDES RIBEIRO da acusação de incurso no art.

33, "caput", da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. E CONDENO-O á pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 16 dias-multa, por incurso no art. 16, "caput", da Lei nº 10.826/2003.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, tendo em vista o mau antecedente e a reincidência.

Apelo em liberdade.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova.

Oficie-se.

Publique-se e registre-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor.

Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 02 de maio de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA